

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.  
N. 337 del 13/06/2023

## COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 156 del 13/06/2023

**OGGETTO:** Lavori di “*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*”.  
Approvazione Quadro Economico Finale.

CUP: C87H21002060002 CIG: 94540955FF IMP. CAP. 1022 - COD. 1005202

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

#### Premesso che:

-con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 30/11/2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Programmazione annualità 2021-2022 ed atto di indirizzo per le annualità successive” è stata approvata:

- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l’anno 2021 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 1;
- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l’anno 2022 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 2;

-il Comune di Squillace è beneficiario di un finanziamento di € 100.000,00 per i lavori di “*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*”, nell’ambito della programmazione dei finanziamenti per le annualità 2021 e 2022 di cui alla DGR n. 439 del 30/11/2020 in attuazione della Legge 145/2018;

-con deliberazione n° 50 del 28.05.2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*”, redatto dall’arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico, per l’importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 81.802,55 per lavori a base d’asta, € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.657,45 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

-con propria determinazione n° 398 del 09.09.2022 è stato affidato l’incarico per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’Arch. Salvatore Platì per l’importo di € 4.210,82 oltre IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale del 3,50 % sull’importo posto a base di gara;

#### Preso atto che:

-a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 511 del 03.11.2022 l’appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Costruzioni Sud srl ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

-con propria determinazione n° 19 del 17/01/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente, per l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione all’operatore economico primo classificato: Costruzioni Sud srl con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792 che ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

-con contratto Rep. n° 346 del 25/01/2023, registrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 25/01/2023 al n° 333 Serie 1T, i lavori vennero aggiudicati all’impresa Costruzioni Sud srl per l’importo contrattuale di € 72.477,06, oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

-con propria determinazione n° 201 del 12/04/2023, per le motivazioni in essa contenute, è stata approvata una perizia di variante tecnica in corso d’opera con la quale l’importo originario del contratto viene aumentato di netti € 9.536,72 e portato, quindi, da netti € 75.017,06 a netti € 84.553,78 (di cui € 2.540,00 per oneri specifici della sicurezza), senza però aumentare l’importo complessivo del finanziamento;

#### Constatato che:

-i lavori sono stati ultimati il giorno 03/05/2023, come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 03/05/2023 dalla Direzione Lavori e, pertanto, in tempo utile;

-con propria determinazione n° 69 del 07/022/2023, per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il 1° SAL ed il relativo Certificato di pagamento della 1^ rata di € 47.015,73 oltre IVA al 10% pari ad € 4.701,57 per complessivi € 51.717,30, a saldo di ogni suo avere, così come redatto dal Responsabile del procedimento;

-con propria determinazione n° 262 del 08/05/2023, per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il 2° ed ultimo SAL ed il relativo Certificato di pagamento della 2^ rata di € 37.077,79, comprensivi di € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 3.707,78 per complessivi € 40.785,57, a saldo di ogni suo avere, così come redatto dal Responsabile del procedimento;

-con propria determinazione n° 318 del 05/06/2023, per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato lo Stato finale (contabilità finale) dei lavori ed il Certificato di Regolare esecuzione;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "*Riqualficazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*" redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Salvatore Plati e firmato senza riserve dalla ditta appaltatrice, con il quale certifica che i lavori sono stati ultimati e realizzati a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali, e che il credito dell'impresa Costruzioni Sud srl ascende a € 422,58 oltre IVA al 10% pari ad € 42,26 per complessivi € 464,84, a saldo di ogni suo avere;

**Preso atto che** essendo intercorsi n. 2 acconti in corso d'opera per un ammontare complessivo di € 67.861,63 oltre € 6.786,16 per IVA al 10% e che, pertanto, il credito residuo dell'impresa Costruzioni Sud srl ammonta a complessivi € 16.654,47 oltre € 1.665,45 per IVA al 10%;

**Preso atto che** l'importo finale dei lavori è corrispondente al seguente quadro economico finale dell'opera "*Riqualficazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*":

| QUADRO ECONOMICO FINALE                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A) Lavori</b>                                                               |                     |
| A1) Importo lavori escluso oneri sicurezza                                     | 92.523,96 €         |
| A2) a detrarre ribasso d'asta (-11.40%)                                        | -10.547,86 €        |
| A3) Oneri della sicurezza non siggetti a ribasso                               | 2.540,00 €          |
| <b>Totale lavori comprensivi oneri sicurezza (voce A)</b>                      | <b>84.516,10 €</b>  |
| <b>B) Somme a disposizione</b>                                                 |                     |
| B1) Direzione dei lavori, Coordinatore per la sicurezza, Contabilità, Collaudo | 5.100,00 €          |
| B2) Contributi previdenziali Cassa 4%                                          | 204,00 €            |
| B3) Per IVA su spese tecniche (22%)                                            | - €                 |
| B4) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)                  | 1.686,85 €          |
| B5) I.V.A. 10%                                                                 | 8.451,61 €          |
| B6) Economie da ribasso                                                        | 41,44 €             |
| <b>Totale somme a disposizione (voce B)</b>                                    | <b>15.483,90 €</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                      | <b>100.000,00 €</b> |

**Preso atto che** il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2. del D.lgs n° 50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3. del D.Lgs. 50/2016;

**Considerato che** il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonio Macaluso, ritiene di non procedere alla redazione della propria relazione riservata e fa proprie le considerazioni sullo stato finale espresse dal Direttore dei Lavori con relazione sulla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, dove si conferma che i lavori sono stati portati a termine dalla ditta Costruzioni Sud srl con buon esito, che non sono emersi contenziosi e non sono state inserite riserve;

**Dato atto che** il pagamento della rata di saldo pari a € 16.654,47 oltre € 1.665,45 per IVA al 10% verrà effettuato con successivo atto dopo l'effettivo accreditamento dei fondi da parte della Regione Calabria nell'ambito della programmazione dei finanziamenti per le annualità 2021 e 2022 di cui alla D.G.R. n° 439 del 30/11/2020 in attuazione della Legge n° 145/2018;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;  
Visto il vigente Statuto Comunale;  
Visto il vigente regolamento contabile;  
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.(la parte ancora vigente);

### D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1. **di prendere atto che** il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
2. **di dare atto che** il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonio Macaluso, ritiene di non procedere alla redazione della propria relazione riservata e fa proprie le considerazioni sullo stato finale espresse dal Direttore dei Lavori con relazione sulla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, dove si conferma che i lavori sono stati portati a termine dalla ditta Costruzioni Sud srl con buon esito, che non sono emersi contenziosi e non sono state inserite riserve nel registro di contabilità;
3. **di prendere atto che** essendo intercorsi n. 2 acconti in corso d'opera per un ammontare complessivo di € 67.861,63 oltre € 6.786,16 per IVA al 10% e che, pertanto, il credito residuo dell'impresa Costruzioni Sud srl ammonta a complessivi € 16.654,47 oltre € 1.665,45 per IVA al 10%;
4. **di approvare** il quadro economico finale di spesa per come segue:

| QUADRO ECONOMICO FINALE                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A) Lavori</b>                                                               |                     |
| A1) Importo lavori escluso oneri sicurezza                                     | 92.523,96 €         |
| A2) a detrarre ribasso d'asta (-11.40%)                                        | -10.547,86 €        |
| A3) Oneri della sicurezza non siggetti a ribasso                               | 2.540,00 €          |
| <b>Totale lavori comprensivi oneri sicurezza (voce A)</b>                      | <b>84.516,10 €</b>  |
| <b>B) Somme a disposizione</b>                                                 |                     |
| B1) Direzione dei lavori, Coordinatore per la sicurezza, Contabilità, Collaudo | 5.100,00 €          |
| B2) Contributi previdenziali Cassa 4%                                          | 204,00 €            |
| B3) Per IVA su spese tecniche (22%)                                            | - €                 |
| B4) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)                  | 1.686,85 €          |
| B5) I.V.A. 10%                                                                 | 8.451,61 €          |
| B6) Economie da ribasso                                                        | 41,44 €             |
| <b>Totale somme a disposizione (voce B)</b>                                    | <b>15.483,90 €</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                      | <b>100.000,00 €</b> |

5. **di dare atto che** sono state conseguite economie di spesa pari ad € 41,44;
6. **di precisare**, pertanto, che detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto per complessivi netti di € 67.861,63 oltre IVA al 10%, resta l'importo netto di € 16.654,47 oltre € 1.665,45 per IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere;
7. **di stabilire** che al pagamento ed emissione del relativo mandato si provvederà solo a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da liquidarsi con successivo atto;
8. **di dare atto che:**
  - a) salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
  - b) il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile;

9. **di specificare** che l'intervento risulta essere finanziato con contributo di € 100.000,00 concesso dalla Regione Calabria nell'ambito della programmazione dei finanziamenti per le annualità 2021 e 2022 di cui alla D.G.R. n° 439 del 30/11/2020 in attuazione della Legge n° 145/2018;
10. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
11. **di dare atto che** le attività disposte rientrano nella procedura per la quale è stato attribuito il seguente CIG: 94540955FF;
12. **di attestare** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.;
13. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
14. **di prendere atto che** la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
15. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
16. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
f.to (arch. Antonio Macaluso)

---

#### SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1022 – Cod. 1005202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_

f.to L' Impiegato Responsabile

---

Copia conforme all'originale

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch. Antonio Macaluso)

